

0004020-89.2011.8.26.0441

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato Majorado

Magistrado: Danielle Camara Takahashi Cosentino Grandinetti

Comarca: Peruíbe

Foro: Foro de Peruíbe

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... na oficina e após deu a notícia de furto, a fim de obter a vantagem patrimonial do seguro.

O boletim de ocorrência em relação ao "furto" está às fls. 13/14.

Às fls. 68/72 a instituição financeira apresentou a apólice de seguro, bem como o pagamento do prêmio de R\$ 17.119,00 (dezessete mil, cento e dezenove reais), em nome da favorecida Daniela D'Ângelo Gradilone, após ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Peruíbe

Foro de Peruíbe - 2ª Vara

Rua Nilo Soares Ferreira, nº 185, Peruíbe-SP - cep 11750-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0004020-89.2011.8.26.0441 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0004020-89.2011.8.26.0441

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jose Ricardo D'Angelo Gradilone

Juíza de Direito: Dra. Danielle Camara Takahashi Cosentino Grandinetti

Vistos.

I - RELATÓRIO:

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso das suas atribuições legais, denunciou JOSE RICARDO D'ANGELO GRADILONE, como incurso nas penas do artigo 171, §2º, do Código Penal, porque, segundo a exordial, no dia 21 de maio de 2010, no período da tarde, próximo à Praça da Telefônica, Centro, nesta cidade e Comarca de Peruíbe, ocultou coisa própria, com o intuito de haver indenização ou valor de seguro.

A denúncia foi recebida em 28 de janeiro de 2020 (fls. 162/163).

Citado (fls. 226), o requerido apresentou Resposta à acusação às fls. 227/231.

Às fls. 232/234 foi mantido o recebimento da denúncia.

Na instrução foram ouvidos João Walfredo Beckedorff, Daniela D'Angelo Gradilone, Elcio Tarcisio Martinho e Marcelo Aversa Luz (fls. 336/337). Na audiência em continuação foram ouvidas as testemunhas Tuma Miguel Tantos Maalouli, Eurico Marçal e Silvio Cesar de Oliveira, prosseguindo-se ao interrogatório do réu (fls.

366/367).

Em alegações finais escritas o Ministério Público requereu a condenação do réu (fls. 374/380). Por sua vez, a Nobre Defesa, requereu a absolvição do acusado na forma do artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, ou de forma subsidiária a absolvição com fundamento no artigo 386, V c/c 155 do CPP.

É o relatório.

II - FUNDAMENTO e DECIDO:

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada, objetivando-se apurar no presente processado a responsabilidade criminal do acusado(a) JOSE RICARDO D'ANGELO GRADILONE, anteriormente qualificado, pela prática do delito tipificado na denúncia.

A materialidade delitiva restou comprovada boletim de ocorrência de fls. 07/09, auto de exibição e apreensão de fls.10/11, laudo pericial do veículo às fls. 59/60, e demais provas dos autos.

Da mesma forma, a autoria é certa e recai sobre a pessoa do(a) acusado(a), tendo em vista que há provas suficientes de que o acusado obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, induzindo a erro, mediante meio fraudulento, mediante falso registro de ocorrência de furto de veículo para obter o pagamento do sinistro, o que foi realizado conforme fls. 68/72.

Ouvido em audiência, a testemunha Marcelo Aversa Luz, policial civil, disse que realizava vistoria em oficinas mecânicas, para averiguação de irregularidades, tendo então encontrado o veículo localizado com registro de furto. Na ocasião, foi informado de que o proprietário teria deixado o veículo na oficina para reparos e não teria retornado para buscá-lo. Disse que o veículo estava de fácil visibilidade na oficina.

A testemunha Elcio Tarcisio Martinho dos Santos Junior, investigador de polícia, disse que se recorda de forma vaga, mas que esteve em Peruíbe, ter realizado uma vistoria em uma oficina, e que localizado o veículo, foi feita a pesquisa, sobre a qual havia um registro de furto, e o veículo foi apreendido. Disse que na oficina foi informado de que o próprio proprietário teria deixado o veículo e que não havia retornado para buscá-lo. Não sabe dizer se teve uma denúncia sobre o carro ou se estava em operação de rotina. Disse que ocasionalmente, realizava operações em desmanches, oficinas, e realizavam pesquisa dos carros encontrados. Afirmou que não se lembra se o veículo estava fora ou dentro da oficina.

Também ouvida, a testemunha João Walfredo Beckedorff, vulgo "Wal", proprietário da oficina mecânica, disse que não se lembra do nome do réu (disse que era mais novo que o declarante e que a empresa dele ficava no fim da Av. Luciano de Bona, e imagina que seja o réu presente à audiência o proprietário, pois na época dos fatos não usava barba). Afirmou que a picape lhe foi entregue para fazer um serviço, e após a sua conclusão levou o carro à residência proprietário, porém, após aproximadamente um mês, o proprietário levou novamente o veículo (picape) à oficina para outro serviço, que ficou abandonado por cerca de 1 ano aguardando a autorização para a realização do serviço, e que não mexeu no veículo. Disse que conhece o proprietário como cliente, que ele foi por duas vezes aproximadamente na oficina, e que o espaço era grande, por isso não incomodava. Disse que não acionou a polícia e não sabe dizer a razão pela qual a polícia foi ao local, se teria ido especificamente para ver esse veículo.

A testemunha Daniela D'Angelo Gradilone, disse que é irmão do réu, sendo ouvida como informante do Juízo. Afirmou que há muitos anos foi ouvida e que não se

recorda muito dos fatos. Disse que tinha um carro, que o vendeu, sendo que passou o bônus do seguro ao réu, pois na época estava sem carro. Disse que ele foi renovado no seu nome, e que teve um sinistro, tendo sido avisada do furto do veículo por seu genitor. Não se lembra se houve pagamento da indenização, mas acredita que sim, pois não ficou com nada. Afirmou que desconhece os proprietários da oficina onde o veículo foi posteriormente encontrado.

A testemunha Tuma Miguel Tantos Maalouli disse que trabalha na oficina, sendo sócio de Wal, e o proprietário do carro era cliente, tendo deixado o veículo para conserto, e que o proprietário não mais retornou para retirá-lo, por cerca de um ano, e que permaneceu no lado de fora da oficina, a vista para quem entrasse na oficina. Disse que era responsável pelos carros e que o Walfredo era responsável pelas lanchas. Não se recorda de o proprietário ter levado outro veículo para conserto. A funilaria era com o Walfredo. Esclarece a testemunha que, antes da picape, o proprietário levou o jet-ski e a lancha para conserto, depois levou o veículo picape, mas o réu apenas retirou o jet-ski e lancha, e não retirou o veículo, sendo que todos os veículos ficavam num único pátio, visível a todos. Disse que Walfredo conversava mais com o cliente. Disse que não se lembra do veículo Vectra.

A testemunha Eurico Marçal disse que levou várias vezes o réu à oficina do Walfredo para rebocar carretinha, e que foi com o sogro e o réu buscar o veículo picape, onde guardava os barcos em Peruíbe, depois do almoço, para levá-lo a outro mecânico para conserto, mas não encontrou o veículo na oficina do Walfredo, e voltou para casa. Disse que depois desse fato não se recorda se fez o transporte do jet-ski e do barco à oficina, quase sempre, para guardar. Não se lembra se foi questionada a ausência do veículo. Disse que não conhece o Walfredo, e que o réu é seu cunhado. Também não perguntou ao réu sobre o paradeiro do carro, e este nunca falou mais nada sobre o assunto.

Ouvido, a testemunha Silvio Cesar de Oliveira, policial, disse que teve acesso apenas ao boletim de ocorrência, e que acompanhava os trabalhos da equipe de investigação, presencialmente ou então apenas viajava e assinava ao final do relatório de investigação. A Delegacia de investigações gerais tinha uma área de abrangência de Mongaguá a Pedro de Toledo, sendo que isso permitiu o trabalho na cidade de Peruíbe. Não sabe dizer se o local era destinado a desmanche.

Interrogado(a), o(a) acusado(a) JOSÉ RICARDO DANGELO GRANDILONE negou os fatos. Disse que tinha uma camionete e que frequentemente viajava a Santa Catarina, e como a tampa traseira estava amassada, tampando a placa, levou ao Walfredo para consertar o veículo que necessitava de reparos de funilaria. Então deixou o carro, que deveria ficar por uma semana, mas o réu retornou a Santa Catarina, deixando o veículo na oficina por um ano. Quando retornou à oficina, encontrou o veículo sujo em razão das chuvas, e com cheiro de cigarro, pois havia alguém fumando dentro do carro (vulgo "Pelé"), então disse que no dia seguinte pegaria o carro limpo, e que o carro estava com o teto arrumado, mas a traseira, não. Disse que o cunhado e o seu pai o deixaram na oficina, e após foram embora. Disse que ao sair da oficina foi ao banco em Itanhém, e quando saiu do banco o carro não estava lá. Então, se dirigiu à delegacia de polícia, suspeitando que o carro estaria em Peruíbe, desconfiando da pessoa que fumava dentro do veículo. Disse que Eurico se confundiu no seu depoimento. Após o furto, pelo menos uma vez ao mês se dirigia à oficina do Walfredo por conta dos barcos, ou para fazer manutenção no seu veículo. Confirmou que na verdade Walfredo levou o veículo picape à sua residência, e confirmou que levou novamente o veículo à oficina. Posteriormente, o réu disse que deixou o carro uma semana na oficina (mudando a versão anteriormente prestada de que teria sido um ano), e quando voltou na semana seguinte, encontrou o veículo sujo e que tinha uma pessoa fumando dentro, pediu para limpar e polir o veículo, no dia seguinte buscou o carro, e depois compareceu a mesma oficina uma vez por mês, pelo menos, e o carro não estava lá.

Eis a síntese da prova oral produzida.

A negativa apresentada pelo acusado, carente em si de verossimilhança, vem isolada nos autos e é confrontada pelo restante da prova produzida, a qual demonstra à saciedade a realidade da hipótese acusatória.

O art. 171, § 2º, V, do Código Penal prevê que: Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: V - destrói, total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as consequências da lesão ou doença, com o intuito de haver indenização ou valor de seguro.

Neste caso, o tipo penal tutela o patrimônio da seguradora, punindo-se o comportamento do segurado que dolosamente produz o dano descrito no contrato, com a finalidade de obter a indenização indevidamente.

Acrescenta-se, ademais, que no crime de estelionato, a conduta é sempre composta. Obter vantagem indevida induzindo ou mantendo alguém em erro. Significa conseguir um benefício ou um lucro ilícito em razão do engano provocado na vítima. Esta colabora com o a-gente, sem perceber que está se despojando de seus bens. Induzir quer dizer incutir ou per-suadir e manter significa fazer permanecer ou conservar. Portanto, a obtenção da vantagem indevida deve-se ao fato de o agente conduzir o ofendido ao engano ou quando deixa que a vítima permaneça na situação de erro. É possível, pois, que o autor do estelionato provoque a situação de engano ou apenas dela se aproveite. De qualquer modo, comete a conduta proibida.

O modo como se deu a prática delituosa é facilmente constatado pelo réu que deixou o veículo na oficina e após deu a notícia de furto, a fim de obter a vantagem patrimonial do seguro.

O boletim de ocorrência em relação ao "furto" está às fls. 13/14.

Às fls. 68/72 a instituição financeira apresentou a apólice de seguro, bem como o pagamento do prêmio de R\$ 17.119,00 (dezesete mil, cento e dezenove reais), em nome da favorecida Daniela D'Ângelo Gradilone, após o recebimento da informação de quem o bem segurado foi objeto de crime.

Ouvida em audiência, Daniela dispôs, em suma, que passou o bônus do seguro ao réu, pois na época estava sem carro.

A testemunha João Walfredo Beckedorff dispôs como foi a dinâmica do abandono do veículo, relatou que a picape lhe foi entregue para fazer um serviço, e após a sua conclusão levou o carro à residência proprietário, porém, após aproximadamente um mês, o proprietário levou novamente o automóvel (picape) à oficina para outro serviço, que ficou abandonado por cerca de 1 ano aguardando a autorização para a realização do serviço, e que não mexeu no veículo. Disse que conhece o proprietário como cliente, que ele foi por duas vezes aproximadamente na oficina, e que o espaço era grande, por isso não incomodava.

Assim, as provas dos autos demonstraram que o réu obteve, para si vantagem ilícita em prejuízo da instituição financeira, após induzi-la em erro, uma vez que elas acreditaram que o veículo teria sido objeto de furto, realizando assim o pagamento do prêmio, vez que o bem era segurado.

Segundo análise impecável de Nelson Hungria (Comentários ao Código Penal) o delito de estelionato apresenta quatro momentos, que se aglutinam em relação de causa e efeito: a) o emprego de fraude (isto é, de artifício, ardil ou qualquer outro meio

fraudulento); b) provocação ou manutenção de erro; c) locupletação ilícita; d) lesão patrimonial de outrem. (STF-Inq. 933-MG Rel Sepúlveda Pertence RTJ 181/851).

Assim, diante de todo ardil e engodo utilizado pelo acusado, resta evidente a intenção de obter lucro indevido em prejuízo alheio, de modo que sua conduta se amolda perfeitamente ao previsto no artigo 171, 2º, do Código Penal, sendo totalmente inviável a absolvição.

Deste modo, passo à dosimetria da pena:

Consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, as quais não chegam a ser de todo desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Ausentes as demais causas de exasperação ou diminuição da pena, razão pela qual permanece tal como lançada.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, fixo o regime ABERTO, adequado à consecução das finalidades da sanção penal, à vista do quantum fixado, nada autorizando a fixação de regime mais gravoso, que não pode decorrer de considerações acerca da gravidade abstrata do delito.

A propósito, é esse teor da Súmula 718 do Eg. STF: "A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada".

Preenchidos os requisitos legais (art. 44, caput, e § 2º, primeira parte, CP - condenação igual ou inferior a um ano), substituo a pena corporal por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo mesmo período da pena substituída, à razão de uma hora por dia de condenação, consoante determinar o Juízo da execução.

À míngua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar o réu JOSE RICARDO D'ANGELO GRADILONE por infração ao artigo artigo 171, §2º, inciso V, do Código Penal, às penas de 1 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo mesmo período de um ano, à razão de uma hora por dia de condenação, conforme dispuser o Juízo de execução, e mais 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Ausentes causas para a prisão processual, tendo o réu respondido solto, sem percalços, ao processo, faculto-lhe o recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado:

a) elabore-se cálculo de multa, destine-se a fiança ao pagamento (art. 336, CPP) e intime-se o réu para o pagamento do restante, se houver; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; havendo excedente da fiança, expeça-se mandado de levantamento em favor do réu (art. 347, CPP);

b) comuniquem-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ);

c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Deixo de fixar indenização mínima, à míngua de pedido ou de parâmetros seguros para tanto.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade de justiça.

Registre-se. Intimem-se. Comunique-se.

Peruíbe, 15 de dezembro de 2022.

Danielle Camara Takahashi Cosentino Grandinetti
Juíza de Direito
(assinatura digital)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA